Kundenkooperationsvertrag

Dokumentversion: cooperation-2026-10-24-v3 · Vertragsreferenz: wird bei der Unterzeichnung vergeben

> Dieser Entwurf muss vor der endgültigen Verwendung rechtlich geprüft werden. Text in [eckigen Klammern] wird von der Gesellschaft ergänzt.

1. Vertragsparteien

Gesellschaft	[RECHTLICHER FIRMENNAME UND RECHTSFORM], Registernummer [REGISTERNUMMER], Sitz [EINGETRAGENE ANSCHRIFT], vertreten durch [VERTRETUNGSBERECHTIGTE PERSON], handelnd unter der Marke „Brickwise – Fractional Real Estate“ (die „Gesellschaft“). Geschäftsanschrift: 370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, USA. Europäisches Kontaktbüro: Bobinethöfe 38, 54294 Trier, Deutschland.
Kunde	Der auf der elektronischen Signaturseite dieses Dokuments bezeichnete Kunde mit einem verifizierten Brickwise-Kundenkonto (der „Kunde“). Gesellschaft und Kunde sind jeweils eine „Partei“.

2. Zweck und Umfang

2.1 Dieser Vertrag regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen der Kunde das Brickwise-Kundenportal nutzt, um Immobilienprojekte zu prüfen, Bruchteilsbeteiligungen („Anteile“) anzufragen, genehmigte Transaktionen zu finanzieren sowie Berichte und Ausschüttungen zu erhalten.

2.2 Dieser Vertrag ist ein Rahmenvertrag. Er begründet für sich allein keine Beteiligung, überträgt kein Eigentum und verpflichtet keine Partei zum Abschluss einer Transaktion. Jede Beteiligung richtet sich nach einem objektbezogenen Beteiligungsnachtrag (der „Nachtrag“), der Immobilie, Haltestruktur, Preis je Anteil, die verbundenen Rechte, Gebühren, Laufzeit und Ausstiegsbedingungen festlegt. Bei Widersprüchen geht der Nachtrag für die jeweilige Transaktion vor.

2.3 Im Portal angezeigte Preise, Renditen, Berechnungen, Verfügbarkeiten und Status dienen nur der Information. Sie sind weder ein Angebot noch eine Garantie oder Anlageberatung.

3. Kundenkonto und Prüfung

3.1 Der Kunde macht vollständige und richtige Angaben, hält seine Zugangsdaten geheim und informiert die Gesellschaft unverzüglich über Änderungen oder einen Verdacht auf Missbrauch des Kontos.

3.2 Vor der Genehmigung einer Transaktion kann die Gesellschaft Identität, Anschrift, steuerliche Ansässigkeit, wirtschaftliche Berechtigung und Mittelherkunft des Kunden prüfen. Soweit Geldwäsche- oder Sanktionsrecht es verlangt, kann sie eine Transaktion ablehnen oder aussetzen und den Behörden melden.

4. Ablauf einer Beteiligung

4.1 Der Kunde stellt im Portal eine Anfrage mit Immobilie, Anzahl der Anteile und Zahlungsweg. Eine Anfrage ist unverbindlich, bis die Gesellschaft sie in Textform bestätigt und beide Parteien den Nachtrag unterzeichnet haben.

4.2 Anteile werden erst nach Eingang der Mittel, vollständiger Dokumentation und Compliance-Freigabe zugeteilt. Als verfügbar angezeigte Anteile können bis zur Zuteilung reserviert oder zurückgezogen werden. Kann eine Anfrage nicht ausgeführt werden, werden nicht zugeteilte Mittel abzüglich ausschließlich vorab offengelegter Kosten erstattet.

5. Zahlungen und Kunden-Wallet

5.1 Zahlungen erfolgen ausschließlich auf die im Kundenportal als verifiziert angezeigten Bankkonten oder Kryptoadressen unter Angabe der genannten Zahlungsreferenz. Die Gesellschaft fragt niemals nach Passwörtern, privaten Schlüsseln oder Wiederherstellungsphrasen.

5.2 Einzahlungen werden dem Wallet des Kunden im Portal gutgeschrieben, nachdem die Gesellschaft den Eingang bestätigt hat. Bei digitalen Vermögenswerten ist der Kunde für die Wahl des richtigen Assets und Netzwerks verantwortlich; Überweisungen an eine falsche Adresse oder in ein falsches Netzwerk können unwiederbringlich verloren gehen. Gutgeschrieben wird der von der Gesellschaft nach etwaiger Umrechnung bestätigte Euro-Betrag.

5.3 Alle Beträge lauten auf Euro (EUR), sofern der Nachtrag nichts anderes bestimmt.

6. Mieteinnahmen und Prognosen

6.1 Der Kunde ist im Verhältnis seiner Anteile an den Nettomieteinnahmen einer Immobilie beteiligt, wie im Nachtrag festgelegt. Nettomieteinnahmen sind die tatsächlich vereinnahmten Mieten abzüglich Betriebs-, Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Versicherungs-, Steuer- und Finanzierungskosten, Rücklagen und offengelegter Gebühren.

6.2 Im Portal angezeigte Zielrenditen sowie tägliche, monatliche oder jährliche Beträge sind Prognosen auf Grundlage von Annahmen. Sie sind nicht garantiert; die tatsächlichen Einnahmen können niedriger ausfallen, sich verzögern oder ausbleiben. Ausschüttungen erfolgen in den im Nachtrag genannten Abständen.

7. Gebühren

Die Gesellschaft erhebt ausschließlich die in ihrem Gebührenverzeichnis und im Nachtrag genannten Gebühren: [GEBÜHRENVERZEICHNIS — z. B. Einstiegsgebühr, jährliche Verwaltungsgebühr, Ausstiegsgebühr — NOCH ZU ERGÄNZEN]. Jede weitere Gebühr bedarf der vorherigen Zustimmung des Kunden im Nachtrag.

8. Haltedauer, Übertragung und Ausstieg

8.1 Beteiligungen sind langfristig angelegt und können schwer veräußerbar sein. [AUSSTIEGSREGELN — Mindesthaltedauer, Kündigungsfrist, Verfahren und Preisbildung für Weiterverkauf oder Rückkauf — NOCH ZU ERGÄNZEN].

8.2 Eine Übertragung oder ein Ausstieg ist nur möglich, soweit Nachtrag und geltendes Recht dies zulassen. Die Gesellschaft garantiert weder einen Käufer noch einen Wiederverkaufspreis oder einen Ausstiegszeitpunkt.

9. Risikohinweis

Immobilienbeteiligungen sind mit Risiken verbunden, darunter der teilweise oder vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals, Leerstand, Mietausfall, Schäden, sinkende Immobilienwerte, Änderungen von Zinsen, Wechselkursen, Steuern und Regulierung sowie eingeschränkte Liquidität. Frühere Ergebnisse und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Kunde sollte nur Mittel einsetzen, die er langfristig binden kann, und unabhängigen rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Rat einholen.

10. Pflichten und Haftung der Gesellschaft

10.1 Die Gesellschaft betreibt das Portal und den Beteiligungsprozess mit der gebotenen Sorgfalt, dokumentiert alle Transaktionen, erstellt regelmäßige Berichte und legt die ihr bekannten wesentlichen Gebühren und Risiken offen.

10.2 Die Gesellschaft haftet unbeschränkt für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Zwingende Verbraucherrechte bleiben unberührt.

11. Datenschutz und Kommunikation

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden zur Durchführung dieses Vertrags und zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, wie in der Datenschutzerklärung unter www.brickwise-immo.de/privacy beschrieben. Mitteilungen erfolgen über das Kundenportal oder an die verifizierte E-Mail-Adresse des Kunden. Der Kunde ist mit dem elektronischen Empfang von Dokumenten einverstanden.

12. Laufzeit und Kündigung

Dieser Vertrag wird mit der Unterzeichnung durch den Kunden wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit. Jede Partei kann ihn in Textform mit einer Frist von [30] Tagen kündigen. Die Gesellschaft kann das Konto aus wichtigem Grund, etwa bei Betrugsverdacht, Sanktionen oder einer wesentlichen Vertragsverletzung, mit sofortiger Wirkung sperren. Eine Kündigung berührt bestehende Beteiligungen nicht; diese laufen nach ihrem Nachtrag weiter.

13. Widerrufsrecht

Ist der Kunde Verbraucher, gilt das gesetzliche Widerrufsrecht. [WIDERRUFSBELEHRUNG — VON DER RECHTSBERATUNG ZU ERGÄNZEN].

14. Anwendbares Recht und Streitigkeiten

Dieser Vertrag unterliegt [ANWENDBARES RECHT — VON DER RECHTSBERATUNG ZU BESTÄTIGEN]. Verbrauchern bleibt der Schutz der zwingenden Vorschriften des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts erhalten. Gerichtsstand ist [GERICHTSSTAND], soweit zwingendes Recht nichts anderes bestimmt. Die Parteien bemühen sich zunächst um eine gütliche Einigung.

15. Schlussbestimmungen

Änderungen dieses Vertrags werden mindestens [30] Tage vor ihrem Inkrafttreten über das Portal mitgeteilt. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Dieser Vertrag liegt in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch vor; der Kunde unterzeichnet die im Portal gewählte Sprachfassung.

16. Elektronische Unterschrift

16.1 Der Kunde unterzeichnet diesen Vertrag elektronisch im Kundenportal, indem er eine Unterschrift zeichnet und seine Zustimmung bestätigt. Die Gesellschaft speichert Namen und verifizierte E-Mail-Adresse des Unterzeichners, Datum und Uhrzeit (UTC), IP-Adresse, Geräteinformationen sowie die SHA-256-Prüfsumme dieses Dokuments und fügt sie auf der elektronischen Signaturseite bei.

16.2 Das unterzeichnete PDF wird im Konto des Kunden gespeichert und kann jederzeit heruntergeladen werden. Die Gesellschaft bestätigt den Vertrag durch die Prüfung der Unterschrift in ihrem Verwaltungssystem [und durch die Gegenzeichnung ihrer vertretungsberechtigten Person].

Unterschriften

FÜR DIE GESELLSCHAFT

[VERTRETUNGSBERECHTIGTE PERSON — NAME, FUNKTION]

Unterschrift / Siegel

KUNDE

Elektronisch im Brickwise-Kundenportal unterzeichnet — siehe die diesem Dokument beigefügte elektronische Signaturseite.